

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 71/2533

การสื่อสารแห่งประเทศไทย
นาง บุษกร กรรมารางกูร

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 165 (7)

โจทก์เป็นนิติบุคคลจัดตั้งขึ้นโดย พ.ร.บ. การสื่อสารฯ ให้บริการพูดโทรศัพท์ระหว่างประเทศแก่ประชาชน เมื่อผู้ใช้เครื่องโทรศัพท์พูดโทรศัพท์จากประเทศไทยไปยังต่างประเทศโดยผ่านเครื่องวิทยุโทรศัพท์ของโจทก์ ผู้ใช้บริการพูดโทรศัพท์จะต้องเสียค่าใช้บริการพูดโทรศัพท์ตามอัตราที่โจทก์กำหนดไว้ค่าใช้บริการพูดโทรศัพท์จึงเป็นสินจ้าง กรณีดังกล่าวถือว่าโจทก์เป็นผู้ค้าโดยรับทำการทำงานเรียกเอาสินจ้างอันจะพึงได้รับในการนั้น ตาม ป.พ.พ. มาตรา 165(7) ซึ่งมีอายุความ 2 ปี.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติการสื่อสารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2519 ให้บริการพูดโทรศัพท์ระหว่างประเทศแก่ประชาชนด้วย โจทก์วางระเบียบให้ประชาชนสามารถใช้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศของโจทก์จากในประเทศไปยังต่างประเทศและจากต่างประเทศมายังในประเทศ โดยใช้เครื่องโทรศัพท์ของผู้เช่าโทรศัพท์จากองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยที่ติดตั้ง ณ บ้านหรือสำนักงานของผู้เช่าโทรศัพท์ดังกล่าวพูดโทรศัพท์ระหว่างประเทศผ่านเครื่องวิทยุโทรศัพท์ของโจทก์ได้ เมื่อระหว่างวันที่ 9 มกราคม 2527 ถึงวันที่ 6 มีนาคม 2527 ได้มีการใช้บริการพูดโทรศัพท์ระหว่างประเทศของโจทก์ โดยพูดเรียกออกจาก

โทรศัพท์หมายเลข 413-3145 ซึ่งจำเลยเป็นผู้เช่า ต้นทางกรุงเทพมหานคร
ประเทศไทยไปยังปลายทางกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น จำนวน 5 ครั้ง ค่าใช้บริการคิด
เป็นเงินทั้งสิ้น 5,700 บาท จำเลยจึงต้องรับผิดชอบชำระค่าบริการจำนวนดังกล่าวให้แก่
โจทก์โจทก์เคยติดต่อทวงถามจากจำเลยหลายครั้งแล้ว จำเลยเพิกเฉยขอศาล
พิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 5,700 บาท แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ
เจ็ดครึ่งต่อปีนับตั้งแต่วันที่ฟ้องไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยให้การว่า คดีโจทก์ขาดอายุความ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้ตามที่โจทก์ฟ้องและจำเลยให้การต่อสู้ว่า
หนี้ที่จำเลยใช้บริการพูดโทรศัพท์ระหว่างประเทศของโจทก์ จำนวน 5 ครั้ง คิดเป็น
ค่าบริการทั้งสิ้น 5,700 บาทเกิดขึ้นระหว่างวันที่ 9 มกราคม 2527 ถึงวันที่ 6
มีนาคม 2527 โจทก์นำคดีมาฟ้องเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2529 ปัญหาที่ต้องวินิจฉัย
ตามฎีกาของโจทก์มีว่า คดีของโจทก์ขาดอายุความหรือไม่ พิเคราะห์แล้วเห็นว่า แม้
โจทก์จะเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติการสื่อสารแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2519 มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการและนำมาซึ่งความเจริญของกิจการไปรษณีย์
และโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์แห่งรัฐและประชาชนโดยให้บริการสาธารณะ เพื่อ
อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการติดต่อส่งข่าวถึงกันและกัน รวมทั้งการให้
บริการพูดโทรศัพท์ระหว่างประเทศแก่ประชาชนด้วยก็ตาม แต่เมื่อผู้ใช้เครื่อง

โทรศัพท์พูดโทรศัพท์จากประเทศไทยไปยังต่างประเทศโดยผ่านเครื่องวิทยุโทรศัพท์
ของโจทก์ผู้ให้บริการพูดโทรศัพท์จะต้องเสียค่าใช้บริการพูดโทรศัพท์ตามอัตราที่
โจทก์กำหนดไว้ ค่าใช้บริการพูดโทรศัพท์ดังกล่าวจึงเป็นสินจ้างนั่นเอง กรณีดังกล่าว
ถือได้ว่าโจทก์เป็นผู้ค้าโดยรับทำการทำงาน เรียกเอาสินจ้างอันจะพึงได้รับในการนั้น
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 165(7)ซึ่งมีอายุความ 2 ปี ที่ศาลล่าง
ทั้งสองพิพากษายกฟ้อง โดยวินิจฉัยว่าคดีของโจทก์ขาดอายุความนั้นชอบแล้ว ศาล
ฎีกาเห็นฟ้องด้วยฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(สุเทพ กิจสวัสดิ์-ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-ชลิต ประไพศาล)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ